Direito Constitucional

Teoria da Constituição

História Das Constituições

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

GRAN FACULDADE PÓS-GRADUAÇÃO

#INTERNO

História Das Constituições Brasileiras - Sete

1824
Outorgada

1891
Promulgada

1934 -
Promulgada

1937
Outorgada

1946
Promulgada

1967/1969
Outorgada

1988
Promulgada

1824 Outorgada

Destaque: D. Pedro I

- Foi antecedida por uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi dissolvida no ano anterior
- Estabeleceu a monarquia unitária e hereditária
- Estabeleceu a separação dos poderes.
- Poder Moderador
- Eleições Censitárias, Aberta e Indireta
- Imperador não respondia judicialmente pelos seus atos
- Semirrígida

#INTERNO

1891 Promulgada

Destaque: Rui Barbosa

- Veio com o advento da Forma Republicana de Estado.

- Inspirada na Constituição dos Estados Unidos.

- Estabeleceu o federalismo e a República presidencialista.

Eleições direta, mas com voto aberto.

- Os Estados da Federação passaram a ter suas próprias constituições

hierarquicamente organizadas em relação a CF

- Abolição do Poder Moderador - Estados Unidos do Brasil

1934 Promulgada

Após a Revolução de 1930

Promulgada no Governo Getúlio Vargas

Influência da Constituição de Weimar de 1919 (Alemanha)

- Ampliou os poderes do governo federal
- Introduziu o voto secreto, o salário mínimo e a participação das mulheres nas eleições.
- Criou a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral

1937 Outorgada – A Polaca

Destaque: Francisco de Campos

Também obra de Getúlio Vargas, mas outorgada (ditatorial) e de grande retrocesso.

Dissolução do Legislativo

Aboliu as liberdades políticas, a independência dos poderes e a autonomia dos estados.

- **Admitia a Pena de Morte**
- Suprime direitos trabalhistas
- **Retorna das eleições indiretas e mandato presidencial de seis anos**

1946 Promulgada

Restaurou a democracia e os direitos políticos, com a volta da independência dos poderes e o voto direto.

- Igualdade de todos perante a lei
- Reintroduziu e inovou na introdução de direitos individuais
- Extinção da Pena de Morte
- Liberdade de Associação

1967/1969 – Outorgada

Elaborada durante o período militar, estabeleceu um sistema mais autoritário, com ampliação dos poderes do Executivo e restrições aos direitos sociais e políticos

Restrição de direito de greve

Previa pena de morte para crimes contra a Segurança Nacional

Eleições Indiretas para presidente e mandato de cinco anos

1988 – Promulgada

Destaque: Ulisses Guimarães

"Constituição Cidadã" por ter ampliado os direitos dos cidadãos brasileiros.

Uma das Cartas Políticas mais progressistas do planeta

Estado laico

Ampliou os remédios constitucionais

Dignidade da pessoa humana como princípio fundamental